Was an den Mandatsunterlagen geändert wurde — und warum

Dortschy, Thunert und Partner mbB · 15. Oktober 2026

> **Für die Kanzlei, nicht für die Mandantschaft.** Dieses Blatt gehört in die Datenschutzakte, nicht in die Mandatsakte. Es ist keine Rechtsberatung.

Überarbeitet wurden drei Unterlagen:

Bisher	Neu
„Hinweise zur Datenverarbeitung" (2 Seiten, ohne Datum)	`HINWEISE-DATENVERARBEITUNG.md`, Stand 15.10.2026
„Hinweise zur Datenverarbeitung" (Empfangsblatt, 1 Seite)	`EMPFANGSBESTAETIGUNG.md`, Stand 15.10.2026
„Allgemeine Mandatsbedingungen", Stand 01.05.2026	`MANDATSBEDINGUNGEN.md`, Stand 15.10.2026

A · Der Anlass

Der Einsatz von jusperfect bringt einen Auftragsverarbeiter in die Mandatsbearbeitung, der Akteninhalte im Klartext verarbeitet. Das ist nach Art. 13 DSGVO mitzuteilen und gehört in die Mandatsbedingungen.

Das war nur der Anlass, nicht der ganze Befund. Beim Durchsehen sind Lücken aufgefallen, die mit jusperfect nichts zu tun haben und seit Längerem bestehen. Sie stehen unten unter C.

B · Was wegen jusperfect hinzugekommen ist

1. Hinweise, Ziffer 3 — ganz neu

Der Abschnitt **„Einsatz eines KI-gestützten Programms bei der Aktenbearbeitung"**. Er nennt Zweck, Umfang, Rechtsgrundlage, Empfänger, Drittlandbezug, Aufbewahrung, die Arbeitskopie, das Fehlen automatisierter Entscheidungen und das Recht, den Einsatz abzulehnen.

Drei Sätze darin tragen und sind belegt:

- **„nicht zum Training"** — AWS-Kundenvereinbarung Ziffer 1.4 und 6.1 (Fassung 01.06.2026), bestätigt durch Service Terms 50.12 (Stand 15.09.2026).

- **„in Rechenzentren in der Europäischen Union"** — EU-Inferenzprofil, Frankfurt am Main.
- **„beim Auftragsverarbeiter nicht aufbewahrt"** — folgt **nicht** aus dem Vertrag, sondern aus dem eingesetzten Modell. Service Terms 50.12.2 erlaubt eine Aufbewahrung von bis zu 30 Tagen für namentlich gelistete Modelle; das eingesetzte steht nicht darauf.

> **Daraus eine Abhängigkeit, die festzuhalten ist:** Dieser dritte Satz wird unrichtig, sobald ein gelistetes Modell eingesetzt wird. Davor schützt **Regel 1 der Einweisung**. Wer das Modell wechselt, ändert damit auch eine Unterlage, die Mandanten ausgehändigt wird.

2. Mandatsbedingungen, § 3a — ganz neu

„Einsatz KI-gestützter Hilfsmittel". Der Absatz **beschreibt, wie das Mandat bearbeitet wird**. Er ist damit Teil dessen, was nach **Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO** zu erfüllen ist — er trägt die Rechtsgrundlage, statt sie durch eine zweite zu ersetzen.

Das Verlangen, das Programm nicht einzusetzen, ist bewusst kein Widerruf nach Art. 7 Abs. 3. Der Unterschied ist nicht sprachlich: Ein Widerruf ließe die Rechtsgrundlage entfallen. Hier bleibt sie bestehen, und die Kanzlei schuldet nur, auf das Hilfsmittel zu verzichten.

Ein zweiter Grund, der nicht aus der DSGVO stammt. Die Nutzungsrichtlinie des Modellanbieters, die über Service Terms 50.12.1 gilt, führt anwaltliches Arbeiten als **Hochrisikobereich** und verlangt, dass dem Beratenen klar gesagt wird, dass KI eingesetzt wurde. Der erste Satz des § 3a tut das — im Dokument, das der Mandant unterschreibt.

3. Mandatsbedingungen, § 3 Abs. 3 — umgeschrieben

Bisher: *„Externe Dienstleister oder Dritte werden nur eingebunden, soweit dies berufsrechtlich zulässig ist oder der Mandant eingewilligt hat."*

Dieser Satz war zu eng und zugleich zu unbestimmt. Zu eng, weil er die Einschaltung von Auftragsverarbeitern unter eine Einwilligung zu stellen scheint, die es nicht braucht; zu unbestimmt, weil er nicht sagt, wovon die Rede ist. Jetzt trennt der Absatz **Auftragsverarbeiter** (Art. 28 DSGVO, weisungsgebunden, § 43e Abs. 3 BRAO) von **Dritten** — und der alte Satz gilt unverändert für die Dritten.

4. Empfangsbestätigung, Ziffer 3 — ein Hinweis ohne Unterschriftenzeile

Dort steht ausdrücklich, dass für den Einsatz des Programms **nichts unterschrieben wird**, und warum: Eine zusätzliche Einwilligung wäre jederzeit widerruflich, zweifelhaft freiwillig und für Gegner, Zeugen und Dritte ohnehin ohne Wirkung. `[KANZLEI 1]`

C · Was unabhängig von jusperfect gefehlt hat

Diese Punkte stehen hier, weil sie beim Durchsehen aufgefallen sind. Sie sind die eigentliche Ausbeute dieser Überarbeitung.

In den Hinweisen zur Datenverarbeitung

	Befund
1	**Kein Datum, keine Fassung.** Eine Unterlage nach Art. 13, die sich ändert, ohne das zu sagen, lässt sich im Streitfall nicht zuordnen. Jetzt mit Stand; und die Empfangsbestätigung nennt ihn
2	**„(aus HGB, StGB oder AO)" — das StGB kennt keine Aufbewahrungspflichten.** Offenbar ein Verschreiber. Berichtigt zu **HGB, AO oder GwG**
3	**Art. 9 Abs. 2 fehlte ganz.** In einer Unfall-, Arbeits- oder Familiensache werden regelmäßig Gesundheitsdaten verarbeitet. Dafür genügt Art. 6 nicht — es braucht einen Erlaubnistatbestand nach Art. 9. Ergänzt: **Art. 9 Abs. 2 lit. f** (Rechtsansprüche)
4	**Die Empfänger-Kategorien fehlten** (Art. 13 Abs. 1 lit. e). Genannt waren nur Gegner, Gerichte und Behörden — also Dritte. Die **Auftragsverarbeiter** fehlten vollständig, und zwar schon vor jusperfect: Kanzleisoftware, E-Akte, IT-Betreuung, Datensicherung, Aktenvernichtung. Neu: Ziffer 4 mit `[KANZLEI 5]` zum Ergänzen
5	**Art. 22 fehlte** (Art. 13 Abs. 2 lit. f). Das war schon vorher eine Lücke; mit einem KI-gestützten Hilfsmittel wäre sie die auffälligste von allen. Neu: „Keine automatisierte Entscheidung"
6	**Die Pflicht zur Bereitstellung fehlte** (Art. 13 Abs. 2 lit. e). Neu: Ziffer 6, mit dem Hinweis auf das Geldwäschegesetz
7	**Art. 14 fehlte ganz** — die Daten von Gegnern, Zeugen und Dritten. Neu: Ziffer 5, mit der Befreiung nach **Art. 14 Abs. 5 lit. d DSGVO** und § 29 Abs. 1 BDSG wegen des Berufsgeheimnisses. Das ist im Mandat der Regelfall, aber es gehört geschrieben
8	**Die zuständige Aufsichtsbehörde war nicht benannt.** Ergänzt: der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
9	**Die Speicherdauer nannte keine Fundstelle.** Ergänzt: § 50 Abs. 1 BRAO. Die Frist selbst war richtig

In der Empfangsbestätigung

	Befund
10	**Die Einwilligung in unverschlüsselte E-Mail nannte das Risiko nicht.** Sie lautete: „Hiermit willige ich ein, dass die anwaltliche Korrespondenz über die E-Mail-Adresse ... unverschlüsselt erfolgen darf." **Mehr stand nicht da.** Ein Einverständnis, das nicht sagt, worin eingewilligt wird, ist als Aufklärung wertlos — und § 2 Abs. 2 BORA setzt gerade die Kenntnis des Mandanten voraus. Ergänzt: das Risiko in einem Satz, und das Recht, jederzeit zu widerrufen
11	**Keine Zuordnung.** Kein Aktenzeichen, kein Name in Druckbuchstaben, keine Fassung der Hinweise. Eine Bestätigung, die nicht sagt, *was* bestätigt wurde, beweist wenig. Ergänzt

In den Allgemeinen Mandatsbedingungen

	Befund
12	**§ 3 Abs. 2: „schaltet ... Terminsvertreter auf"** — Verschreiber. Berichtigt: „ein"
13	**§ 4 letzter Absatz: „Kommt der Mandant hierbei nicht mit"** — Verschreiber. Berichtigt: „Kommt der Mandant dem nicht nach"
14	**§ 11 verwies auf „die Datenschutzerklärung der Kanzlei".** Die Unterlage heißt „Hinweise zur Datenverarbeitung". Ein Verweis auf ein Schriftstück, das es unter diesem Namen nicht gibt, geht ins Leere. Berichtigt, und ergänzt, dass sie bei Mandatsbeginn ausgehändigt wird
15	**§ 5 Abs. 2 sagte nicht, dass ein gesondertes Einverständnis eingeholt wird.** Die Kanzlei holt es ein — nur stand es nicht in den Bedingungen. Ergänzt, mit § 2 Abs. 2 BORA
16	**§ 10 nannte die Aufbewahrungsfrist nicht.** Ergänzt: § 50 Abs. 1 BRAO. Außerdem festgehalten, dass die Handakte elektronisch geführt wird — das trägt die Beschreibung in den Hinweisen

Nicht geändert, obwohl geprüft: Die Haftungshöchstsumme in § 12 von EUR 4.000.000,00 ist der vierfache Betrag der Mindestversicherungssumme einer PartG mbB mit bis zu zehn Berufsträgern (§ 59o Abs. 2 BRAO) und damit nach § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BRAO zulässig. Die Zahl stimmt.

D · Was die Kanzlei noch entscheiden muss

Stelle	Wo	Was
`[KANZLEI 1]`	Empfangsbestätigung Ziffer 3	Bleibt es bei der Vereinbarung in § 3a statt einer Einwilligung? *Empfehlung: ja*
`[KANZLEI 2]`	Hinweise Ziffer 3	„Übermittlung in Drittländer findet nicht statt" — erst aufnehmen, wenn die Auskunft von AWS zu den Regionen des Schutzfilters vorliegt
`[KANZLEI 3]`	Hinweise Ziffer 3	Die Löschfrist für die Arbeitskopie einsetzen. *Vorschlag: Abschluss der Akte plus 30 Tage*
`[KANZLEI 4]`	Hinweise Ziffer 3	Der Kasten „Was wir Ihnen dazu ausdrücklich sagen" — behalten oder streichen
`[KANZLEI 5]`	Hinweise Ziffer 4	Die Liste der Auftragsverarbeiter-Kategorien vervollständigen

> **Die Nummern gelten nur für dieses Blatt.** Die Folgenabschätzung zählt eigene `[KANZLEI]`-Stellen; eine fremde Nummer in eigener Schreibweise verschöbe dort die Zählung.

E · Dreierlei, das zusammengehört

Die drei Unterlagen hängen aneinander, und zwar so:

1. Die **Mandatsbedingungen** (§ 3a) **vereinbaren** den Einsatz.
2. Die **Hinweise** (Ziffer 3) **unterrichten** nach Art. 13 über die Einzelheiten.
3. Die **Empfangsbestätigung beweist**, dass die Hinweise in einer bestimmten Fassung übergeben wurden.

Fällt eines weg, tragen die anderen beiden nicht mehr. Wird eines geändert, sind die anderen beiden zu prüfen.